

1500395-83.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2063110/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23437079 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2209/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2063110 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500395-83.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500395-83.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2063110/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23437079 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2209/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2063110 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2209/22/929 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2209/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY GUSTAVO DE ABREU ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500395-83.2022

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - WESLEY GUSTAVO DE ABREU ALMEIDA

Vistos.

WESLEY GUSTAVO DE ABREU ALMEIDA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 7 de março de 2022, por volta das 12h30, na rua Aristides Torres, 590, em Araçatuba, trazia consigo, para traficar, 18,93 g de cocaína, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi devidamente citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - trazer consigo, para traficar, sem licença prévia da autoridade competente.

Do conjunto probatório, é caso de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas.

Os depoimentos dos policiais militares Carlos Felipe Dalan Campanari e Wilyan Menezes de Araújo, de forma segura, incriminam o réu, mas como usuário; informaram que abordaram o réu na rua, sentado sob uma árvore próximo ao endereço mencionado na peça acusatória; como tinham informações de que no local ocorria o tráfico, que era praticado por um tal de Bruno dos Santos Rodrigues, fizeram a devida abordagem no réu, encontrando com ele 10 micro tubos de cocaína, de cor preta, no bolso de sua calça, prontos para a mercancia; que no endereço mencionado havia mais pessoas que conseguiram fugir; no interior localizaram mais entorpecentes, de cor idêntica aos encontrados com o réu, além de mais de R\$ 4.000,00 em dinheiro; o réu disse que foi no local comprar entorpecentes.

Interrogado em juízo, informou que os entorpecentes encontrados eram para seu consumo; negou o tráfico.

Não há como se afirmar, com exatidão, que o réu estava traficando; ele alegou que foi no local comprar drogas; com ele os policiais encontraram 10 micro tubos de cocaína e no interior da casa onde o réu disse que foi comprar a droga, encontraram grande quantidade, do mesmo tipo que as encontradas com réu, além de R\$ 4.000,00 em dinheiro; os policiais encontraram uma "biqueira", mas não quem vendia as drogas. A prova indica que o réu foi no local comprar, sendo usuário.

Na dosagem da pena, na primeira fase, noto ser o réu primário; assim, e por ser socialmente recomendável, aplico a medida de advertência, tornando-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu WESLEY GUSTAVO DE ABREU ALMEIDA qualificado nos autos, à pena de advertência, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06. Oportunamente, proceda-se a devida advertência.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 30 de agosto de 2022.